

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről a koronavírus elleni oltottsági szint felmérésével kapcsolatban

- I. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35.) (a továbbiakban: HungaroControl, Társaság, Adatkezelő1) a koronavírus elleni oltottsági szint felmérését annak érdekében folytatja le, hogy tájékozott és megalapozott döntést hozhasson arra vonatkozólag, hogy milyen járványügyi intézkedések megtétele szükséges, különös tekintettel *a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben* szereplő felhatalmazásra.

A koronavírus elleni oltottsági szint felmérésével kapcsolatban a HungaroControl és a Hungária Med-M Kft. (székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2., a továbbiakban: Hungária Med-M Kft., Adatkezelő2) közös adatkezelést végez, amely során

- a Hungária Med-M Kft. kezeli az egészségügyi adatokat;
- a HungaroControl egészségügyi adatot nem kezel, csupán az abból keletkező - személyhez nem köthető - statisztikai eredményt ismeri meg.

II. A HungaroControl Zrt. adatkezelése

1. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl a koronavírus elleni oltottsági szint felmérésével kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli az Ön személyes adatait:

a) Kezelt adatok:

- a. Érintett neve,
- b. dolgozószáma,
- c. szervezeti egység megnevezése,
- d. szervezeti egységkód,
- e. munkavállaló egyedi azonosítója (TAJ szám),
- f. munkavállaló elérhetősége (HungaroControl által létrehozott /céges/ e-mail cím),
- g. a felmérésen való részvételi kötelezettséget határidőre nem teljesítő munkavállaló neve, dolgozószáma;

b) Az adatok forrása:

- a. az 1. a)-f) pontokban meghatározott adatok tekintetében: a Társaság NEXONbér bérügyviteli rendszere (NEXON rendszer),
- b. az 1. g) pontban meghatározott adatok tekintetében: a Hungária Med-M Kft. által megküldött tájékoztató dokumentum a felmérésen való részvételi kötelezettséget határidőre nem teljesítő munkavállalókról;

c) Érintettek: a HungaroControlnál munkaviszonyban és munkaerő-kölcsönzés körben foglalkoztatott személyek;

d) Adatkezelés módja:

- a. az 1. a)-f) pontokban meghatározott adatok tekintetében: az adatok továbbítása elektronikus úton a Hungária Med-M Kft. részére,
- b. az 1. g) pontban meghatározott adatok tekintetében: az adatok felhasználása, tárolása, törlése;

e) Adatkezelés célja:

- a. az 1. a)-f) pontokban meghatározott adatok tekintetében: a koronavírus elleni oltottsági szint felméréséhez szükséges munkavállalói azonosító adatok biztosítása,

- b. az 1. g) pontban meghatározott adatok tekintetében: a felmérésen való részvételi kötelezettséget határidőre nem teljesítő munkavállalóval történő kapcsolatfelvétel, valamint az esetleges munkáltatói intézkedések kezdeményezése.
- f) *Adatkezelés jogalapja*: az adatkezelés a HungaroControl közérdekű feladata végrehajtásához szükséges [a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján];
- g) *Adatkezelés időtartama*: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig;
- h) *Adatfeldolgozó*: a Társaság az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Adatbiztonsági intézkedések a HungaroControl adatkezelése során

- 2.1. Tájékoztatjuk arról, hogy a megadott személyes adatokat a Társaság bizalmasan kezeli, azokat – a hatóságok és más szervek részére történő, jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adják át.
- 2.2. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt. a személyes adatokat elektronikus formában, a székhelyén (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) található szervereken tárolja, a személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
A személyes adatok kezelése során – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – olyan kockázatarányos adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, illetve az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, valamint biztosítják az ellenőrizhetőséget mind a manuális, mind az automatizált adatfeldolgozási folyamatok esetén. A Társaság biztosítja továbbá, hogy a különböző nyilvántartásokban szereplő adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelkezhetők.

3. A HungaroControl adatkezelésével kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

- 3.1. Kérjük, hogy a HungaroControl adatkezelésével kapcsolatos, alábbi érintetti jogosultságokra vonatkozó kérelmét szíveskedjen a szemelyesadat@hungarocontrol.hu e-mail címre megküldeni.
- 3.2. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a HungaroControl az Ön **rendelkezésére bocsássa**. A személyes adatokról másolatot kérhet, amennyiben a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért az adatkezelők adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatnak fel.
- 3.3. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak **pontosítását, helyesbítését**, vagy azok **kiegészítését** az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.
- 3.4. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a HungaroControl **korlátozza** az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy, ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. Amennyiben a HungaroControl feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.
- 3.5. Tájékoztatjuk, hogy **tiltakozhat** személyes adatainak kezelése ellen. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és

adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja; valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

- 3.6. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért **kártérítést vagy sérelemdíjat** követelhet.
- 3.7. A HungaroControl az Ön által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.
- 3.8. Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a HungaroControl mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése, vagy korlátozása szükséges, a Társaság kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.
- 3.9. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, **vizsgálatot kezdeményezhet** a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), vagy az illetékes **bírósághoz fordulhat**. A perre az adatkezelők székhelye szerint illetékes törvényszék illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
4. Tájékoztatjuk, hogy a HungaroControl Zrt. Adatvédelmi Tisztviselője: dr. Fazekas Anikó (+36-30-851-215, dpo@hungarocontrol.hu).

III. A Hungária Med-M Kft. adatkezelése

1. Tájékoztatjuk, hogy a Hungária Med-M Kft. a koronavírus elleni oltottsági szint felmérésével kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli az Ön személyes adatait:
- a) *Kezelt adatok:*
- Érintett neve,
 - dolgozószáma,
 - szervezeti egység megnevezése,
 - szervezeti egységkód,
 - munkavállaló egyedi azonosítója (TAJ szám),
 - munkavállaló elérhetősége (HungaroControl által létrehozott /céges/ e-mail cím)
 - az érintett személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa;
 - az oltottság tényének igazolását alátámasztó dokumentumok:
 - a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
 - a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,

- a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,
 - az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténteire vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 - az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította;
- i. az oltási kötelezettség alóli mentesülést indokló orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok;
 - j. a be nem oltott munkavállalók esetében az oltatlanság tényéről szóló munkavállalói nyilatkozat;
 - k. az 1., 2. és a 3. oltás dátuma; az a tény, mely szerint oltás felvétele folyamatban van;
 - l. a felmérésen való részvételi kötelezettséget határidőre nem teljesítő munkavállaló neve, dolgozószáma.

A Hungária Med-M Kft. a g-k. pontokban szereplő dokumentumok bemutatásának, illetve nyilatkozatok megtételének technikai lebonyolítására az általa biztosított elektronikus felületet (<https://hc.hungariamed.hu>) is használhatja. Ez esetben a felületre történő regisztráláshoz a további kezelt adatok szükségesek:

- m. Érintett által megadott email cím;
- n. Érintett által megadott mobil telefonszám.

b) Az adatok forrása:

- a. az 1. a) a-f. pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében: a HungaroControl,
- b. az 1. a) g-k. pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében: az Érintettek,
- c. az 1. a) l pontban meghatározott személyes adatok tekintetében: az Érintett részvételi kötelezettségének elmulasztása alapján,
- d. az 1. m-n. pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében: az Érintettek.

c) *Érintettek:* a HungaroControlnál munkaviszonyban és munkaerő-kölcsönzés körben foglalkoztatott személyek;

d) Adatkezelés módja:

- a. az 1. a) a-n. pontokban meghatározott adatok tekintetében: az adatok gyűjtése, felhasználása, tárolása, törlése;
- b. az 1. a) l. pontban meghatározott adatok tekintetében továbbá az adatok továbbítása elektronikus úton a HungaroControl részére.

e) Adatkezelés célja:

- a. az 1. a) a-k. pontban meghatározott adatok tekintetében: anonim statisztikai összefoglaló, valamint ezen összefoglaló alapján orvosszakmai javaslat készítése HungaroControl részére, annak érdekében, hogy HungaroControl tájékozott és megalapozott döntést hozhasson arra vonatkozólag, hogy milyen járványügyi intézkedések meghozatala szükséges;
- b. az 1. a) l. pontban meghatározott adatok tekintetében: annak lehetővé tétele, hogy a felmérésen való részvételi kötelezettséget határidőre nem teljesítő Érintettel a HungaroControl fel tudja venni a kapcsolatot, valamint vele szemben a HungaroControl esetleges munkáltatói intézkedéseket kezdeményezzen.
- c. az 1. m-n. pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében a <https://hc.hungariamed.hu> felület használatához szükséges regisztráció.

f) Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján] különös tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjára: az adatkezelés az adatkezelőnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog ezt lehetővé teszi;

g) Adatkezelés időtartama:

- a Hungária Med-M Kft. a személyes adatokat a HungaroControl írásbeli törlési kérelméig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli;
- Amennyiben a Hungária Med-M Kft. a III. 1. a) g-k. pontokban szereplő dokumentumok bemutatásának technikai lebonyolítására az általa biztosított elektronikus felületet használja, haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli az érintettek által feltöltött/megküldött dokumentumokat, adatokat a rendszereiből azt követően, hogy az abban szereplő személyes adatokat a statisztikai összefoglaló készítésének megalapozottsága érdekében rögzítette.

h) Adatfeldolgozó: a Hungária Med-M Kft. az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Adatbiztonsági intézkedések a Hungária Med-M Kft. adatkezelése során

2.1. A Hungária Med-M Kft. által működtetett, az adatok feltöltésére biztosított elektronikus felület, a <https://hc.hungariamed.hu> egy, az Adatkezelő2 által kifejezetten erre az adatkezelésre fejlesztett és használt egyedi alkalmazás. A felület használata egyéni regisztrációhoz kötött, amely során az érintett bármilyen, általa megadott e-mail címmel regisztrál, ahhoz egy általa létrehozott jelszót határoz meg, illetve a regisztráció aktiválásához az általa megadott telefonszámra kapott sms-ben érkező visszaigazoló kódot alkalmazza.

2.2. A Hungária Med-M Kft. technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2.3. A személyes adatokhoz csak azok a munkatársak férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

2.4. A Hungária Med-M. Kft. az adatok biztonsága érdekében

- a. az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felméri és figyelembe veszi a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére,
- b. figyelemmel kíséri a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessen azok elkerülése, elhárítása érdekében,
- c. az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védi az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen,
- d. az informatikai rendszere megfigyelésével gondoskodik a lehetséges problémák, események felderítéséről,
- e. nagy gondot fordít a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére,
- f. az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság.

3. A Hungária Med-M Kft. adatkezelésével kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

- 3.1. Kérjük, hogy a Hungária Med-M Kft. adatkezelésével kapcsolatos, alábbi érintetti jogosultságokra vonatkozó kérelmét szíveskedjen a korosib@consact.hu, vagy a hungariamed@hungariamed.hu e-mail címre megküldeni.
- 3.2. Tájékoztatjuk, hogy jogában áll kérnie, hogy személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat a Hungária Med-M Kft. az Ön **rendelkezésére bocsássa**. A személyes adatokról másolatot kérhet. A másolatok kérése első alkalommal díjmentes, minden további másolatért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.
- 3.3. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak **pontosítását, helyesbítését**, vagy azok **kiegészítését** az Ön nyilatkozatával, amennyiben az adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.
- 3.4. Tájékoztatjuk, hogy kérheti személyes adatainak **törlését** amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és Adatkezelő megállapította, hogy nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- 3.5. Tájékoztatjuk, hogy kérelmére a Hungária Med-M Kft. **korlátozza** az adatkezelést, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, vagy, ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli az adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. Az adatkezelés korlátozását abban az esetben is kérheti, amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben a Hungária Med-M Kft. feloldja az adatkezelés korlátozását, úgy arról Önt előzetesen tájékoztatja.
- 3.6. Tájékoztatjuk, hogy **tiltakozhat** személyes adatainak kezelése ellen. Ha Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja; valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
- 3.7. Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés eredményeként elszenvedett kárért, vagy személyiségi jogi sérelemért **kártérítést vagy sérelemdíjat** követelhet.
- 3.8. A Hungária Med-M Kft. az Ön által benyújtott kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy – ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.
- 3.9. Amennyiben Ön adott évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be, amelynek nem az az oka, hogy a Hungária Med-M Kft. mulasztása miatt az adatok helyesbítése, törlése vagy korlátozása szükséges, Adatkezelő kérheti a kérelem teljesítésével kapcsolatos költségeinek megtérítését.
- 3.10. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, **vizsgálatot kezdeményezhet** a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), vagy az illetékes **bírósághoz fordulhat**. A perre az Adatkezelők székhelye szerint illetékes törvényszék

illetékes azzal, hogy a per - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4. Tájékoztatjuk, hogy a Hungária Med-M Kft. adatvédelmi tisztviselője a Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (korosib@consact.hu).